

Consentimento digital e coleta de dados

Consentimento digital é a autorização que o usuário dá para que seus dados sejam coletados, armazenados e usados pelo aplicativo. Como o projeto envolve saúde mental, as informações tratadas são muito sensíveis. Pela LGPD, dados de saúde são considerados dados pessoais sensíveis e exigem proteção maior e uma base legal adequada.

No aplicativo, o usuário precisaria concordar de forma clara e destacada com a coleta e o uso de dados como:

- nome, idade e e-mail
- registros de humor e ansiedade
- histórico emocional
- anotações pessoais sobre crises ou gatilhos
- informações sobre sono, rotina, exercício e uso do celular
- dados de localização, caso o botão de apoio envie localização
- contatos de confiança cadastrados
- dados de smartwatch ou sensores, caso exista integração
- autorização para envio de notificações
- autorização para gerar relatórios para psicólogos ou responsáveis
- autorização para compartilhamento de dados com terceiros, se houver

Esse consentimento não pode ficar escondido em textos longos. Ele precisa ser específico, informado e fácil de revogar. Um guia oficial sobre a LGPD reforça que, no caso de dados sensíveis, a manifestação de vontade deve ser clara, destacada e permitir revogação gratuita e simples.

O usuário também deve poder escolher separadamente o que aceita. Ele pode permitir o registro de ansiedade, mas não a localização. Pode aceitar notificações, mas não o compartilhamento com psicólogos. Pode usar o modo crise sem autorizar coleta adicional de dados.

O compartilhamento de informações é um ponto delicado. Aplicativos de saúde mental já enfrentaram problemas legais e éticos ao dividir dados sensíveis com plataformas de publicidade ou outros terceiros sem consentimento claro. Nos Estados Unidos, a FTC já puniu empresas de saúde digital por repassar informações de saúde de usuários para fins de publicidade.